



АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____

г. Екатеринбург

« _____ » _____ 2020 года

именуемое в дальнейшем **Принципал**, в лице _____
действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной
ответственностью «Регион Бизнес Недвижимость 96»** в лице генерального директора **Семенова
Семена Викторовича**, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **Агент**, с
другой стороны, вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Агент обязуется по поручению Принципала за обусловленное в Договоре вознаграждение найти Потенциальных Арендаторов на Объект, указанный в п. 2 настоящего Договора.
2. Принципал владеет на основании права собственности объектом недвижимости (далее – Объект): - нежилое помещение, общей площадью _____ кв.м. с кадастровым номером _____, расположенным по адресу: _____, что подтверждается свидетельством о праве собственности № _____ от « _____ » _____ года.

3. Результатом выполнения настоящего Договора со стороны Агента является заключение договора аренды Объекта, либо его части между Принципалом и Арендатором, найденным Агентом и зафиксированным в Акте представления.

Акт представления (Приложение № _____ к настоящему Договору) - документ, подписываемый между Агентом и Принципалом, свидетельствующий о факте осмотра Объекта Потенциальным Арендатором, и (или) проведения переговоров Потенциального Арендатора с Принципалом и (или) Агентом без осмотра Объекта, и (или) получения Потенциальным Арендатором информации об Объекте от Агента лично, либо по телефону и (или) электронной почте.

Стороны пришли к соглашению, что после возникновения любого из обстоятельств, предусмотренных абз.2 п. 3, Агент обязуется направить Принципалу Акт представления по электронной почте, указанной в разделе «Реквизиты Сторон» настоящего Договора, в котором указываются сведения о Потенциальном Арендаторе: имя или наименование, последние четыре цифры телефона Потенциального Арендатора (представителя Потенциального Арендатора), при этом, данный перечень сведений не является исчерпывающим.

В случае если в течение 1 (одного) рабочего дня после получения Акта представления от Принципала не поступят письменные возражения на данный Акт представления, то он считается принятым Принципалом без каких-либо возражений и замечаний.

В случае, если в период действия настоящего Договора на Принципала самостоятельно выходят Арендаторы, незакрепленные ранее за Агентом Актом представления, Принципал обязуется любым удобным способом, фиксирующим отправку и текст сообщений (электронная почта, sms, мессенджеры) уведомить Агента с указанием следующих сведений об Арендаторе: имя или наименование, последние четыре цифры телефона Арендатора (представителя Арендатора).

Стороны договорились, что если Принципал до момента получения Акта представления от Агента не уведомил Агента о лицах, сведения о которых указаны в Акте представления, считается, что Агент надлежащим образом исполнил обязательства по настоящему Договору по поиску Арендатора на Объект и имеет право на получение вознаграждения в полном объеме при заключении Принципалом

_____/_____/_____

_____/С.В. Семенов/

МП

МП



договора аренды с Потенциальным Арендатором, закрепленным за Агентом. При этом, в случае заключения договора аренды с Потенциальным Арендатором, указанным Агентом в Акте представления, Арендатор считается как найденный Агентом.

Стороны констатируют, что в случае, если Принципал заключит договор аренды с Арендатором, не найденным Агентом, и впоследствии будет установлено, что Потенциальный Арендатор, указанный в Акте представления или отчете в рамках исполнения, заключит договор субаренды в отношении Объекта или его части, Принципал обязуется выплатить агентское вознаграждение в размере 100 % (ста процентов) от месячной субарендной платы, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора субаренды.

4. Услуги Агента считаются оказанными с момента подписания договора аренды Объекта, а также в случае, если в течение 9 (девяти) месяцев с момента прекращения срока действия либо расторжения настоящего Договора, Принципал заключит договор аренды с Потенциальным Арендатором, найденным Агентом.
5. Начальная арендная плата Объекта - _____ (_____) рублей.
6. За оказанные Агентом услуги, предусмотренные настоящим Договором Принципал выплачивает единовременное вознаграждение в размере 100 % (сто процентов) от суммы месячной арендной платы Объекта, действующей в течение основного срока действия договора аренды (вне зависимости от временных льготных условий по арендной ставке, предложенных Принципалом по отношению к Потенциальному Арендатору), заключенного между Принципалом и Потенциальным Арендатором.
7. Сумма вознаграждения рассчитывается без учета каких-либо скидок на стоимость отделочных работ Объекта и/или без учета периода времени в течение, которого Потенциальный Арендатор освобождается от уплаты арендной платы в соответствии с условиями договора аренды, заключенного между Принципалом и Потенциальным Арендатором.
8. Принципал выплачивает вознаграждение Агенту в следующем порядке:
 - 8.1. в случае включения в договор аренды Объекта либо его части условия о внесении Обеспечительного платежа или иного платежа, составляющего месячную арендную ставку, Принципал выплачивает вознаграждение, установленное п. 6 настоящего Договора единовременным платежом в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления денежных средств от Арендатора: Обеспечительного или любого авансового платежа и арендной платы за первый месяц аренды на расчетный счет Принципала.
 - 8.2. в случае не включения в договор аренды Объекта либо его части условия об оплате Обеспечительного платежа, Принципал выплачивает агентское вознаграждение, предусмотренное п. 6 настоящего Договора в два этапа:
 - первый этап – 50 % (пятьдесят процентов) вознаграждения уплачивается в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления на расчетный счет Принципала любого первого платежа по заключенному договору аренды Объекта;
 - второй этап – 50 % (пятьдесят процентов) вознаграждения уплачивается в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления на расчетный счет Принципала любого второго платежа по заключенному договору аренды Объекта.
9. Принципал обязуется в течение 2 (двух) дней с момента подписания договора аренды Объекта предоставить его копию Агенту.
10. По результатам исполнения настоящего Договора Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки услуг. Принципал в течение 2 (Двух) дней после получения Акта обязан его рассмотреть и подписать либо направить мотивированный отказ от подписания.

В случае если по истечении указанного срока Принципал не направил Агенту подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг либо не направил мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными Агентом надлежащим образом, принятыми Принципалом и

_____/_____/

МП

_____/С.В. Семенов/

МП



подлежат оплате в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. Датой принятия выполненных работ является дата, указанная в акте сдачи-приемки.

11. В случае неоплаты Принципалом услуг, оказанных Агентом, в установленный настоящим Договором срок, Принципал обязуется оплатить Агенту неустойку в размере 0,1% (одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, когда Принципал должен был внести платеж.

НЭ

Кожезключивный

12. Принципал обязуется не обращаться самостоятельно с предложениями заключать договоры в отношении Объекта либо его части с Потенциальными Арендаторами, информацию о заинтересованности которых в заключении договора аренды он получил от Агента.

12. Принципал обязуется:

12.1. в течение всего срока действия Договора не заключать каких-либо договоров и/или соглашений с иными лицами, предмет которых полностью или частично совпадает с предметом настоящего Договора;

12.2. не обращаться самостоятельно с предложениями заключать договоры в отношении Объекта либо его части с Потенциальными Арендаторами, информацию о заинтересованности которых в заключении договора аренды он получил от Агента.

Эксклюзивный

12. Принципал обязуется:

12.1. в течение всего срока действия Договора не заключать каких-либо договоров и/или соглашений с иными лицами, предмет которых полностью или частично совпадает с предметом настоящего Договора, а также не заниматься аналогичной деятельностью самостоятельно;

12.2. оперативно и заблаговременно передавать Агенту информацию о Потенциальных Арендаторах Объекта или его части, поступающих от них предложениях об аренде Объекта либо его части, предварительных условиях договора аренды Объекта либо его части, поступивших в адрес Принципала; указанная информация может предоставляться как самим Принципалом непосредственно, так и привлеченными Принципалом для этих целей третьими лицами;

12.3. не обращаться самостоятельно с предложениями заключать договоры в отношении Объекта либо его части с Потенциальными Арендаторами, информацию о заинтересованности которых в заключении договора аренды он получил от Агента. Стороны согласились с тем, что Принципал передает Агенту права и обязанности по поиску Потенциальных Арендаторов и не может действовать в этом вопросе самостоятельно, без уведомления Агента.

13. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными по электронной почте (e-mail) указанной в настоящем договоре, и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в договоре в реквизитах Сторон.

14. Стороны договорились, что

- в случае если в течение 1 (Одного) года после заключения договора аренды между Принципалом и Потенциальным Арендатором, по соглашению сторон договора аренды будет увеличена площадь арендуемых помещений, Агент имеет право на получение вознаграждения в размере ____ (____) % от суммы месячной арендной платы за дополнительно арендуемые площади;

- в случае если в течение 1 (Одного) года после заключения договора аренды по результатам переговоров Принципала с Потенциальным Арендатором, последний приобретет право собственности на Объект, включая, но, не ограничиваясь куплей-продажей Объекта, куплей-продажей/переуступкой долей, акций Принципала, а также в случае заключения любых иных сделок, в результате которых у Потенциального Арендатора возникнет право собственности на Объект, Принципал обязан выплатить вознаграждение Агенту в размере ____ % (____) от стоимости Объекта, указанной в соответствующем договоре.

15. Настоящий Договор заключен на срок: до момента выполнения Сторонами своих обязательств.

МП

МП

/С.В. Семенов/



Федеральная сеть

**Регион Бизнес
Недвижимость**

Договор. Аренда

16. Во всём остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
17. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии и мотивированный ответ по существу претензии не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней. Претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу по адресам электронной почты указанным в разделе «Реквизиты сторон».
18. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ПРИНЦИПАЛ	АГЕНТ
	Общество с ограниченной ответственностью «Регион Бизнес Недвижимость 96» Юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.195, оф. 301 Фактический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.195, оф. 301 ИНН 6686085944 КПП 667101001 ОГРН 1169658115934 Р/с 40702810102500000931 К/с 30101810845250000999, ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044525999 Тел. E-mail:

Приложения:

1. *Соглашение*
2. *Акт представления*
3. *Акт сдачи – приемки услуг*
4. *Отзыв*

_____/_____/

МП

_____/С.В. Семенов/

МП